

한국서부발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목	부패영향평가 실효성 제고 필요
소 관 부 서	○○○○처 ♠♠♠♠부
조 치 부 서	○○○○처 ♠♠♠♠부
구 분	사규 관리
내 용	

1. 업무 개요

국민권익위원회는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 (이하 부패방지권익위법이라 한다.)」 제28조(법령 등에 대한 부패유발요인 검토)에 따라 공공기관 등의 내부규정이 부패유발요인이 있는지를 자체적으로 분석 및 검토하도록 하고 있다.(이하 부패영향평가라 함)

그리고 같은 법 시행령 제30조(부패유발요인의 검토)에 따라 부패영향평가를 시행할 경우에는 ① 부패유발의 가능성, ② 법령 등 준수의 용이성, ③ 행정절차의 투명성 및 기타 부패유발 가능성의 존재 여부를 평가하도록 명시하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

국민권익위원회는 「부패방지권익위법」 상의 부패영향평가의 대상, 기준 및 처리절차 등의 가이드라인을 안내하기 위하여 ‘부패영향평가 지침’을 별도로 제작하여 중앙부처, 지방자치단체, 공직유관단체에 배포하고 있으며, 이 지침 V. 평가 기준 별 검토요령에 따르면 아래와 같이 1. 준수, 2. 집행, 3. 행정절차, 4. 부패통제

의 4가지 항목 별로 ‘준수부담의 합리성’부터 ‘소극행정 유발 가능성’까지 총 12개의 평가기준에 따라 평가절차, 평가요령, 평가예시 등을 안내하고 있다.

부패영향평가 시 12개 평가기준

구 분	평가기준	개요
준수	(1) 준수부담의 합리성	○ 법령 등의 적용대상자가 법령상의 의무를 준수하기 위하여 부담하는 각종 비용 또는 희생 등이 과도하지 않고 합리적인 수준인가를 판단
	(2) 제재규정의 적정성	○ 제재수준이 과도하게 높아 대가를 지불하고서라도 처벌을 회피하고자 할 가능성이 있거나, 지나치게 미약하여 다소 희생을 감수하고서라도 위반행위를 범하고자 하는 유인이 존재하는지 검토
	(3) 특혜발생 가능성	○ 법령 등으로 인해 특정인 또는 단체에게 특혜가 발생하는 경우, 발생한 특혜를 획득·유지·확대하는 과정에서 뇌물제공 등 부패행위가 발생되거나 용인될 위험성이 있는지 평가
집행	(4) 재량규정의 구체성·객관성	○ 재량권자, 재량기준, 재량행사절차, 재량범위 등 재량과 관련된 사항이 법령에 분명하고 확정적이며 구체적·객관적으로 규정되어 있고, 과도한 재량권 행사를 통제할 장치가 마련되어 있는지를 평가
	(5) 위탁·대행의 투명성·책임성	○ 행정권한·사무를 다른 공공기관 또는 민간에 위탁·대행하는 과정에서 부패발생 소지가 있는지 평가
	(6) 재정누수 가능성	○ 재정지원 대상 선정운영에 있어서의 투명성 확보, 중복지원 등으로 인한 재정누수 방지, 사후적인 관리감독을 통한 책임성 확보를 위해 관련 부패유발요인을 평가
행정절차	(7) 접근의 용이성	○ 정책결정 및 이의제기 과정 등 각종 행정절차에서 국민, 기업, 단체 등 이해관계자와 관계전문가의 참여제도 내지 의견진술 기회가 충분히 보장되어 있는지 평가
	(8) 공개성	○ 평가대상 업무의 내용 및 처리절차와 관련된 양질의 정보가 이해관계자, 일반국민 등에게 충분히 공개되고 있는지를 판단
	(9) 예측 가능성	○ 업무처리의 과정 및 결과를 누구나 충분히 예측가능하고, 필요한 경우 이에 적절히 대응할 수 있는지를 판단
부패통제	(10) 이해충돌 가능성	○ 공적인 업무추진 과정에서 사적인 이해의 개입 등 이해충돌 가능성을 검토하고 이해충돌방지장치가 규정되어 있는 지 등 부패유발요인 평가
	(11) 부패방지장치의 체계성	○ 당해 법령이나 정책 시행 시 발생할 수 있는 부패를 방지하기 위한 부패통제장치의 도입이나 부패방지 법령 등의 적용이 필요한지 여부 평가
	(12) 소극행정 유발 가능성	○ 법령상 근거 부재 등으로 인해 공무원의 부작위 또는 직무태만 등 소극적인 업무행태가 발생하여 국민의 권익이 침해되거나 국가 재정상 손실이 발생할 위험성이 있는지 평가

따라서, 「부패방지권익위법」에 따라 부패영향평가를 실시하는 우리 회사는 사규를 제·개정하거나 사회적 이슈가 되는 부조리 사안 등 부패유발요인이 있어 제·개정 여부와 관련 없이 평가가 필요하다고 인정되는 규정에 대하여 자체평가를

할 때에는 상기 12개 평가기준에 따라 평가가 시행될 수 있도록 관련 조항 및 양식을 포함한 사규를 현행화할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 현재 사규 부패영향평가 관련 내용을 포함하고 있는 「법무규정」의 경우 [별표 2] 부패영향평가서에 따르면 평가항목이 준수부담의 적정성 등 9개 항목만으로 구성되어 있으며, 이는 과거 권익위 ‘2012 부패영향평가 지침’ 상의 평가항목을 준용하고 있다.

따라서, 적극행정의 필요성 증대에 발맞춰 ‘소극행정 유발 가능성’을 평가항목에 포함한 ‘2022 부패영향평가 지침’을 준용하여 상기 총 12개의 평가항목을 포함할 수 있도록 부패영향평가서를 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

사규 「법무규정」 담당자는 위 지적사항에 대해 이의가 없으며, 향후 사규 개정을 통해 권익위 ‘부패영향평가 지침’에서 요구하는 12개 평가기준에 따라 사규 부패영향평가가 실효적으로 이루어질 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○○○처장은 부패영향평가 지침의 개정사항을 반영하지 못한 법무규정 [별표2] ‘부패영향평가서’를 개정하시기 바랍니다. (개선요구)